

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 527 del 31/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 232 del 31/12/2021

OGGETTO:

Incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di **"Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo"**. Liquidazione competenze tecniche Arch. Agazio Zofrea.-

CUP: C87C20000090001 **CIG:** 8650065374 **IMP.** 630/20 **CAP.** 1039

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- l'art. 1 commi da 51 a 58 della Legge n° 160 del 27/12/2019 e s.m.i. ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale, in data 07/12/2020, questo Ente è beneficiario di un contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo";
- con propria determinazione n° 84 del 26/02/2021 è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo" al R.T.P. costituito da: Arch. Antonio Derro (Capogruppo/Mandatario), Arch. Gianluca Gallo (Mandante), Arch. Agazio Zofrea (Mandante), Ing. Giovanni Mellace (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Massimiliano Lettieri (Mandante), il quale ha offerto un ribasso del 1,00% per un importo di € 38.610,00 onnicomprensivo delle spese forfetizzate, dell'IVA ed degli oneri contributivi;

Vista la Convenzione, in data 01/06/2021, per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto indicato, stipulata tra l'Amministrazione comunale ed il R.T.P. costituito da: Arch. Antonio Derro (Capogruppo/Mandatario), Arch. Gianluca Gallo (Mandante), Arch. Agazio Zofrea (Mandante), Ing. Giovanni Mellace (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Massimiliano Lettieri (Mandante);

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 63 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", redatto dal suddetto R.T.P., dell'importo complessivo di € 485.000,00 di cui € 357.175,44 per lavori ed € 127.824,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 10/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", redatto dal suddetto R.T.P., dell'importo complessivo di € 610.000,00 di cui € 463.044,31 per lavori ed € 146.955,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n° 505 del 28/12/2021 sono state liquidate le competenze tecniche relative ai professionisti del R.T.P.: Arch. Antonio Derro (Capogruppo/Mandatario), Arch. Gianluca Gallo (Mandante), Ing. Giovanni Mellace (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Massimiliano Lettieri (Mandante);

Vista la fattura elettronica n° 01 del 29/12/2021 di complessivi € 9.266,40 per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", emessa dall'Arch. Agazio Zofrea;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Considerato doversi procedere alla liquidazione delle competenze professionali di che trattasi in favore dell'arch. Agazio Zofrea componente del R.T.P. costituito da: Arch. Antonio Derro (Capogruppo/Mandatario), Arch. Gianluca Gallo (Mandante), Arch. Agazio Zofrea (Mandante), Ing. Giovanni Mellace (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Massimiliano Lettieri (Mandante);

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;
Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento contabile;
Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1)-di **approvare**, siccome approva, la fattura n° 01 del 29/12/2021 emessa dall'Arch. Agazio Zofrea, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", dell'importo complessivo di € 9.266,40;
- 2)-di **liquidare**, come liquida, all'Arch. Agazio Zofrea l'importo complessivo di € 9.266,40;
- 3)-di **attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
- 4)-di **autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del singolo professionista Arch. Agazio Zofrea (Mandante) componente del R.T.P.: Arch. Antonio Derro (Capogruppo/Mandatario), Arch. Gianluca Gallo (Mandante), Arch. Agazio Zofrea (Mandante), Ing. Giovanni Mellace (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Massimiliano Lettieri (Mandante);
- 5)-di **stabilire che** al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1039 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

